

시 정 요 구

1. 제 목 : 소송 종결 처리 불철저
2. 소관부점 : 충북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있으며, 「소송업무처리요강」 제2조 및 제15조에 따라 공사가 인수한 채권과 관련하여 공사가 제기하거나 피소된 소송 사건 중 충청북도 소재 관할법원의 소송사건 업무를 대행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「소송업무처리요강」 제12조 제1항에 따르면 고문변호사에게 위임한 소송사건의 경우 승소 확정일로부터 2개월 이내에 판결정본, 집행문, 송달증명원 및 확정증명원 등을 발급받아 소송 의뢰부점에 송부하여 소송을 종결하여야 한다고 되어 있으며

소송 종결보고는 해당 사건의 채권과 관련하여 발견재산 또는 공탁금이 있을 경우 해당 소송의 의뢰부점(채권관리부점)에서 소송종결 보고에 따른 집행문을 통해 발견재산에 대한 강제집행 착수 또는

공탁금 수령 등의 조치를 취할 수 있고 해당 소송이 양수금(시효) 소송인 경우 확정일자를 기준으로 해당 채권의 시효를 연장 등록하는 등 채권의 후속관리와 밀접한 관련이 있는 업무이므로 적기에 처리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 충북지역본부에서 수행한 소송사건의 종결 처리 실태를 점검한 결과

채무자 ◇◇◇ 채권(□□카드 2003-□□□□□□)의 경우 지급명령 신청 후 본안소송(XX지원 2015가소○○○○○)으로 전이되어 2015. 10. 8.에 승소 판결을 받았고 10. 13.에 판결정본이 송달되어 10. 27. 확정되었는데도, 감사일 현재까지 소송 종결보고를 하지 않아 차주가 보유한 일부 계좌의 시효가 연장되어 있지 않는¹⁾ 등

[별표] “소송 종결 처리 불철저 명세”와 같이 총 51건의 소송 종결처리를 선고일자로부터 짧게는 6개월²⁾, 길게는 71개월이 경과하도록 하지 않은 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후에는 소송 종결처리를 신속하게 하겠다고 하였다.

1) 시효는 차주의 계좌별로 관리되는 것이 원칙으로 소송 종결보고를 하게 되면 차주가 보유한 전체 계좌의 시효가 변경되고, 일부 계좌에 대한 소송이 진행된 경우에는 소송을 제외한 계좌에 대하여는 별도로 기존 소멸시효로 변경함.

본 건은 주채무자가 보유한 총 4개의 계좌 모두 양수금(시효) 소송 대상이었으나, 소송 종결 보고를 하지 않아 소송의뢰부점이 1개의 계좌에 대해서만 시효를 따로 변경하였고, 나머지 3개 계좌는 예전 시효일자(2016. 2. 20.)가 그대로 입력되어 있었음

2) 선고일 이후 송달, 확정 등 절차를 감안하여 6개월 넘게 지연된 건을 점검

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 소송결과가 확정된 사건의 종결 업무처리를 신속하게 완료하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

[별 표]

소송 종결 처리 불철저 명세

(단위 : 일)

순번	차 주 번 호	차주명	소송 수행번호	소송종결 확정일자	경과일수
----	---------	-----	------------	--------------	------

“기재 생략”